

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אברהם בצלאל
יוסף טייב
משה אבוטבול
יעקב מרגי
ניסים ואטורי
בועז ביסמוט
אוריאל בוסו

פ/25/880

הצעת חוק הרשויות המקומיות (גמול השתתפות בשיבות והחזר הוצאות לחברי מועצה), התשפ"ג–2022

הגדרות

1. בחוק זה –

"ועדה" – ועדה שמועצה של רשות מקומית מחויבת להקים לפי פקודת העיריות¹;

"חבר מועצה" – חבר מועצה שאינו מקבל שכר מקופת הרשות המקומית;

"מועצה" – מועצה של רשות מקומית;

"רשות מקומית" – עירייה או מועצה מקומית;

"השר" – שר הפנים.

גמול השתתפות

2.

(א) חבר מועצה יהיה זכאי לקבל גמול מקופת הרשות המקומית עבור השתתפותו בשיבות המועצה ובישיבות ועדה.

בישיבות

(ב) השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, יקבע את הסכומים שישולמו לחבר מועצה כגמול השתתפות בשיבות, כך שהגמול עבור כל ישיבה לא יפחת מ-500 שקלים חדשים ולא יעלה על 1,500 שקלים חדשים, והכל בהתחשב במספר התושבים באותה רשות מקומית.

(ג) השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, יקבע את התנאים לתשלום גמול כאמור בסעיף קטן (ב) ואת אופן התשלום.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

- גמול ליושב ראש 3. יושב ראש ועדה יהיה זכאי לקבל גמול הגבוה בעשרה אחוזים מהסכום ועדה שייקבע לפי סעיף 2 עבור השתתפות בישיבות ועדה שהוא יושב הראש שלה.
- החזר הוצאות 4. חבר מועצה יהיה זכאי לקבל מקופת הרשות המקומית, בנוסף לגמול השתתפות בישיבות לפי סעיף 2, החזר הוצאות שהוציא לצורך מילוי תפקידו, לרבות הוצאות טלפון, אינטרנט, הדפסות, נסיעות והשתלמויות מקצועיות, בשיעורים ובתנאים שיקבע השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.
- ביצוע ותקנות 5. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

ד ב ר י ה ס ב ר

מעמדם וגמולם של נבחר הציבור בשלטון המקומי עומדים בניגוד למעמדם וגמולם של נבחר הציבור המכהנים בכנסת, של מתנדבים הפועלים במסגרת מוסדות ציבור בישראל (אשר זכו לאחרונה להחזר הוצאות עבור פעילותם) ובניגוד גמור למעמדם של חברי רשויות מקומיות בעולם (אשר זכאים לתשלום עבור נוכחות בישיבות המועצה, להחזר הוצאות נסיעה, להחזר הוצאות סבירות עבור שיחות טלפון והטבות רבות נוספות).

חרף אחריותם ותפקידיהם של נבחר הציבור כלפי ציבור הבוחרים, לא רק שהם אינם זוכים לשכר (ולו הסמלי ביותר), אלא אף אינם זכאים להחזר הוצאות מינימאלי (הוצאות נסיעה, טלפון, כיבוד וכדומה). למותר לציין כי, לרוב, אי-החזר הוצאות מינימאלי מקשה על תפקודם של חברי המועצה הנבחרים ופוגע בשירות הניתן לתושבי הרשות המקומית.

לאור האמור לעיל, הרי שקיימת חובה מוסרית, ציבורית ודמוקרטית לחזק ולהוקיר את חברי המועצה ברשויות המקומיות ולהעניק להם החזר הוצאות וגמול השתתפות בישיבות.

לכן, מוצע לקבוע בחוק את זכותו של חבר מועצה ברשות מקומית, שאינו מקבל שכר מקופתה, לקבל גמול עבור השתתפותו בישיבות המועצה ובישיבות ועדות החובה של הרשות המקומית. כן מוצע לקבוע בחוק את זכותו לקבל החזר הוצאות שהוא מוציא לצורך מילוי תפקידו.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (2382/20/פ), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (1725/23/פ), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (1045/24/פ), על ידי חבר הכנסת רון כץ (1823/24/פ) ועל ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (3383/24/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (863/25/פ).

הצעת החוק זהה ל(פ/24/3383) ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

